

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5539/2537

บริษัท พิพัทธ์ ประกันภัย จำกัด
บริษัท บุรพา เพชรบูรณ์ โฮเทล จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 678, มาตรา 880

รถยนต์ที่โจทก์รับประกันภัยสูญหายเมื่อ 12 มีนาคม 2527 หลังเกิดเหตุผู้เอา
ประกันภัยไปแจ้งความในวันเดียวกัน โจทก์รับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัยตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 880 แล้วมายื่นฟ้องในวันที่ 10 ตุลาคม
2527 เกินกำหนดเวลา 6 เดือนคดีโจทก์จึงขาดอายุความ ตามมาตรา 678

โจทก์ฟ้องว่า วันที่ 11 มีนาคม 2527 เวลาประมาณ 20 นาฬิกา นางชวนพิศซึ่งเป็น
เจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์ที่โจทก์รับประกันไว้ ได้นำรถยนต์คันดังกล่าวเข้าไป
ฝากไว้กับจำเลยที่ลานจอดรถ ซึ่งมีรั้วล้อมรอบบริเวณโรงแรมของจำเลย โดยจำเลย
ให้ลูกจ้างเป็นผู้ดูแลรถยนต์ของผู้มาพักในโรงแรมและได้เข้าพักแรมในโรงแรม
จำเลยต่อมาวันรุ่งขึ้นจึงทราบว่ารถคันที่โจทก์รับประกันภัยไว้สูญหายไป โจทก์ใน
ฐานะผู้รับประกันภัยได้ชดเชยค่าเสียหายให้กับนางชวนพิศเป็นเงินจำนวน 80,000
บาท ไปแล้วเต็มตามสัญญา โจทก์จึงรับช่วงสิทธิโดยผลของกฎหมายจำเลยซึ่งเป็นผู้
ประกอบกิจการโรงแรมต้องรับผิดชอบในความสูญหายของทรัพย์สินซึ่งแขกผู้อาศัยได้พา
มาและจอดไว้ในบริเวณโรงแรมของจำเลย ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน

จำนวน 80,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย้อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์มิได้ฟ้องคดีภายในหกเดือนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 678 คดีโจทก์จึงขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาแล้ว ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 80,000 บาท แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ย้อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองให้ฎีกาในข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ โดยอ้างเหตุหลายประการและอ้างว่าคดีโจทก์ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 678 นั้น เห็นสมควรวินิจฉัยฎีกาของจำเลยในปัญหาอายุความเสียก่อนตามสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา และคำขอบังคับของโจทก์เป็นเรื่องโจทก์ฟ้องจำเลยให้รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยมีมูลหนี้สืบเนื่องมาจากนางชวณพิศผู้เอาประกันภัยได้นำรถยนต์ที่จำเลยรับประกันภัยไว้ไปจอดในบริเวณโรงแรมของจำเลย ซึ่งจำเลยในฐานะเจ้าสำนักโรงแรมจะต้องรับผิดชอบเพื่อความปลอดภัยหรือบุบสลายอย่างใด ๆ อันเกิดแต่ทรัพย์สินซึ่งคนเดินทางหรือแขกอาศัยหากได้พามา ซึ่งเกี่ยวกับกำหนดอายุความเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีดังกล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 678 บัญญัติว่า "ในข้อความรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อทรัพย์สินของคนเดินทางหรือของแขก

อาศัยสัญญาหรือบุบสลายนั้นท่านห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้นเวลาหกเดือนนับแต่วันที่คนเดินทางหรือแขกอาศัยออกไปจากสถานที่นั้น" ข้อเท็จจริงปรากฏตามที่โจทก์นำสืบว่า เหตุรถยนต์ที่โจทก์รับประกันภัยสัญญาเกิดขึ้นในวันที่ 12 มีนาคม 2527 หลังเกิดเหตุนางชวนพิศไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนแล้วเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในวันเดียวกัน โจทก์รับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 880 มาและยื่นฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายของรถยนต์ที่โจทก์รับประกันภัยจากจำเลยตามฟ้องเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2527 เกินกำหนดเวลาหกเดือนคดีโจทก์จึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 678 ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยว่า คดีโจทก์ไม่ขาดอายุความนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังขึ้น เมื่อคดีของโจทก์ขาดอายุความซึ่งจะต้องพิพากษายกฟ้องแล้วศาลฎีกาจึงไม่วินิจฉัยฎีกาของจำเลยในปัญหาอื่นต่อไป

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-จงทรัพย์ เทียงธรรม-สมมาตร พรหมานุกูล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ